공정거래위원회 보도자료

보도시점 2026. 4. 13.(월) 12:00 / 배포 2026. 4. 13.(월) 08:30
<4. 14.(화) 조간>

에이치엘홀딩스(주)의 지주회사 행위제한규정 위반 제재

- 일반지주회사의 금융·보험사 주식 소유행위에 시정명령 및 과징금 부과 -

공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 '공정위')는 **에이치엘홀딩스(주)**가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법')상 **지주회사 행위제한규정**을 위반한 행위에 대해 **시정명령**(행위금지명령)과 **과징금 9백만 원**을 **부과**하기로 결정하였다.

공정거래법(제18조 제2항 제5호)은 **일반지주회사**가 **금융·보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하지 못하도록 규정**함으로써 산업자본의 금융자본 소유로 인한 **경제력집중을 억제**하고 **공정한 시장 경쟁을 촉진**하도록 하고 있다. 다만, 일반지주회사의 기업형 벤처캐피탈(Corporate Venture Capital) 주식 소유에 한하여 예외적으로 허용함으로써 벤처기업 등 신산업 분야의 투자활성화에 기여하도록 하고 있다.

에이치엘홀딩스(주)는 2014. 9. 2. 공정거래법상 **일반지주회사**로 **전환 당시 금융업을 영위**하는 **(주)한국비즈니스금융대부***의 주식 60,000주(지분율 1.03%)를 **소유**하고 있었는데 **2년의 유예기간이 지난 이후에도 약 9년간**(2016. 9. 3. ~ 2025. 8. 21.) **계속 소유**함으로써 지주회사 행위제한규정을 위반하였다.

* 1995. 10. 31. 전국경제인연합회와 중소기업중앙회가 공동 출자하여 설립한 **민간 중소기업 금융지원 전문회사**로, 설립 당시 대규모기업집단 「한라」 소속회사인 만도기계(주)는 3억 원을 출자 [붙임 참고]

에이치엘홀딩스(주)가 보유했던 ㈜한국비즈니스금융대부 지분은 지주회사 전환 이전에 다른 기업들과 공익목적으로 공동 출자되었으나 관리 소홀로 인해 보유해

온 것으로서 **그 지분율도 1.03%로 매우 낮고 실제 「HL」 측이 주식 보유를 통해 지배력을 행사한 사실도 없고 법위반을 인지한 즉시 매각**하였지만, **9년간 법위반이 지속된 점** 등을 고려하여 **시정명령(행위금지명령)과 과징금 9백만 원을 부과**하기로 결정하였다.

이번 조치는 **단순·투명**하고 **건전한 소유지배구조 형성**이라는 공정거래법상 **지주회사 제도의 취지**를 **훼손**한 **행위제한규정 위반**을 **적발·제재**함으로써 **지주회사의 법규 준수에 대한 책임성 및 경각심을 높였다**는 데 **의의**가 있다.

공정위는 앞으로도 **소유지배구조**의 **투명성**과 **경영 책임성 강화** 등을 위해 마련된 **제도적 장치**들이 **원활하게 작동**될 수 있도록 지주회사 등의 **행위제한규정 위반 행위를 면밀히 감시**하고 **적발 시 엄중히 제재**할 계획이다.

<붙임> 에이치엘홀딩스(주)의 지주회사 행위제한규정 위반 건 세부내용

담당 부서	기업집단감시국 기업집단관리과	책임자	과 장	음잔디 (044-200-4842)
		담당자	조사관	신준우 (044-200-4850)
			조사관	남정욱 (044-200-4850)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 에이치엘홀딩스㈜의 지주회사 행위제한규정 위반 건 세부내용

1 에이치엘홀딩스㈜ 일반현황

□ 에이치엘홀딩스(주) 일반현황

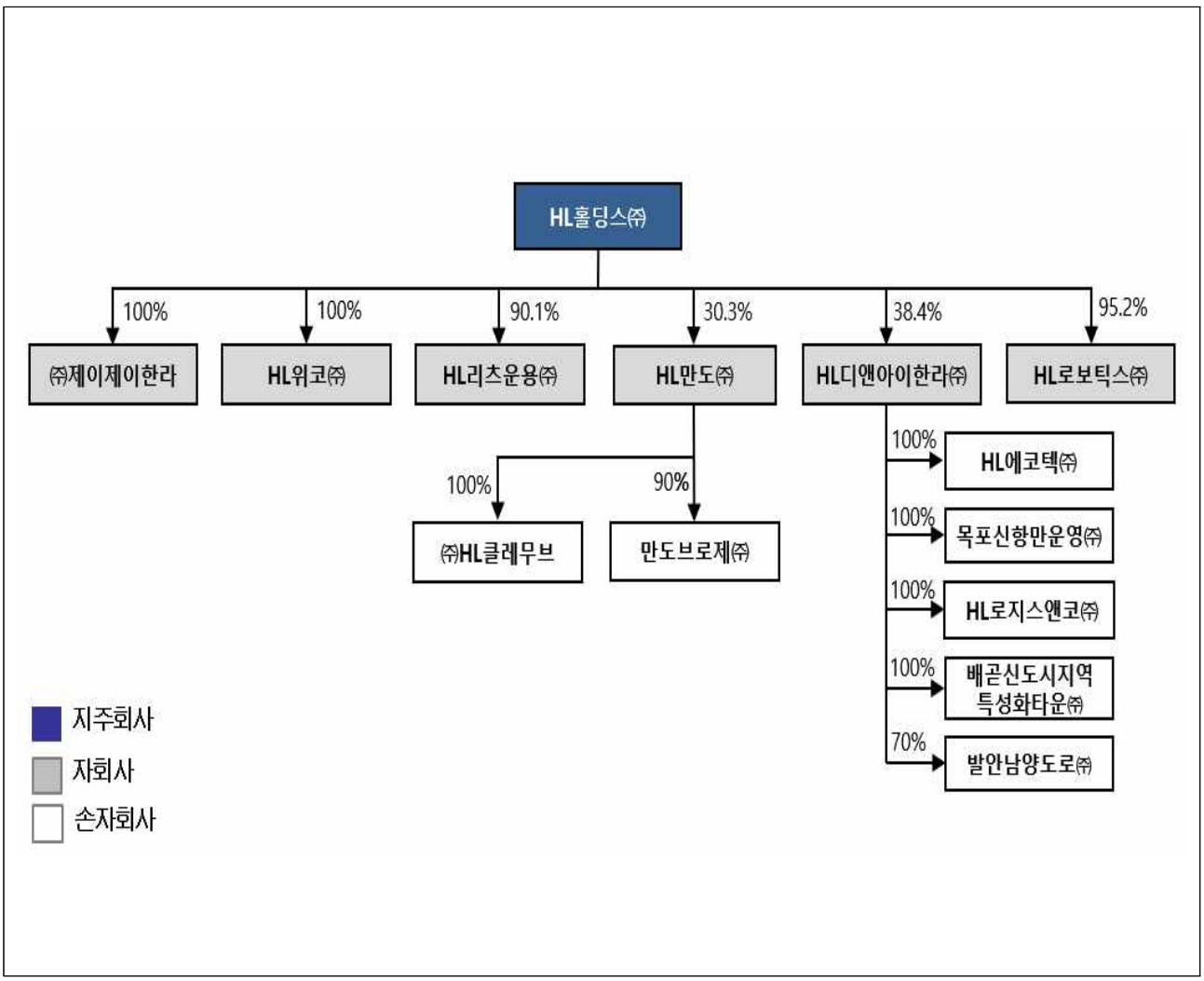
(2024. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원)

설립일	영위업종	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순이익
1999. 11. 27.	지주회사	2,178,792	1,030,491	1,148,301	947,416	16,089

□ 지주회사 전환일: 2014. 9. 2.

□ 에이치엘홀딩스(주)의 자·손자회사 현황

(2024. 12. 31. 기준)



2 법 위반 내용

□ **(기초사실)** (주)한국비즈니스금융대부는 1995. 10. 31. 전국경제인연합회와 중소기업중앙회가 공동 출자하여 설립한 **민간 중소기업 금융지원 전문회사**로, 설립 당시 대규모기업집단 「한라」 소속회사인 만도기계(주)는 3억 원을 출자하였다.

○ 만도기계(주)는 1999년 12월경 (주)만도에게 샤시사업부를 양도하면서 (주)한국비즈니스금융대부 주식을 함께 이전하였고, (주)만도는 2014. 9. 2. 제조사업 부문을 인적분할하여 (주)만도를 설립하고 존속법인인 에이치엘홀딩스(주)(舊 (주)한라홀딩스)를 지주회사로 전환하면서 해당 주식을 계속 소유하였다.

□ **(행위사실)** 일반지주회사인 에이치엘홀딩스(주)는 2014. 9. 2. 지주회사 전환 당시 **금융업을 영위**하는 **국내회사 (주)한국비즈니스금융대부*의 주식 60,000주(지분율 1.03%)**를 **소유**하여 **2년의 유예기간이 지난 이후**에도 **소유**하여 지주회사 행위제한규정을 위반하였다.

* 한국표준산업분류상 '금융업 또는 보험업' 중 '그 외 기타 여신 금융업(K64919)'을 영위하는 국내회사에 해당함

○ 에이치엘홀딩스(주)는 2025. 8. 22. **해당 주식을 전부 매각**하여 **법 위반을 해소**하였다.

3 적용법조 및 조치 내용

□ **(적용법조)** 공정거래법 제18조 제2항 제5호

> **제18조(지주회사 등의 행위제한 등)**
> ② 지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.
> 1. ~ 4. (생략)
> 5. 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하고 있을 때에는 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그 국내 회사의 주식을 소유할 수 있다.

□ **(조치내용)** 시정명령(행위금지명령) 및 과징금(9백만 원)*

* 지분율(1.03%)이 낮은 점, (주)한국비즈니스금융대부에 지배력을 행사한 사실이 없는 점, 지주회사 전환 이후 적극적인 행위에 따른 법 위반이 아닌 점, 위반액이 3억 원으로 크지 않은 점, 자진 시정이 이루어진 점 등을 고려

4 기대효과 및 향후 계획

□ 이번 조치는 **단순·투명하고 건전한 소유지배구조 형성**이라는 공정거래법상 **지주회사 제도의 취지**를 **장기간 훼손**한 행위제한규정 위반을 **적발·제재**함으로써 **지주회사의 법규 준수에 대한 책임성 및 경각심을 높였다**는 데 **의의**가 있다.

□ 공정위는 앞으로도 **소유지배 구조의 투명성**과 **경영 책임성 강화** 등을 위해 마련된 **제도적 장치들**이 **원활하게 작동**될 수 있도록 지주회사 등의 행위제한규정 위반에 대해 **면밀히 감시**하고 **법 위반 발견 시**에는 **엄중히 제재**할 예정이다.

참고	공정거래법상 지주회사 요건 및 행위제한규정

□ 지주회사 요건

○ **(자산총액 기준)** 자산총액이 5,000억 원 ('17. 7. 1. 이전 1,000억 원) 이상이고,

○ **(지주비율 기준)** 지주회사가 소유하는 자회사 주식가액의 합계액이 당해 지주회사 자산총액에서 차지하는 비율이 50% 이상인 회사

□ 지주회사 및 그 자회사 등의 행위제한규정

규제대상	규제 내용	現 공정거래법 조항
지주	지주회사의 부채비율을 200% 이하로 유지	제18조 제2항 제1호
	비계열사의 주식 5% 초과 보유 금지 (비계열주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만인 경우 미적용)	제18조 제2항 제3호
	일반지주회사의 금융·보험회사 주식소유 금지 금융지주회사의 금융·보험外 회사 주식소유 금지	제18조 제2항 제4호 제18조 제2항 제5호
공통 (지주·자·손자)	자기가 지배하는 회사外 계열회사 주식소유 금지 (수직적 출자구조 유지의무)	제18조 제2항 제3호 제18조 제3항 제2호 제18조 제4항
	지분율 규제(상장 등 30%, 비상장 50% 이상)	제18조 제2항 제2호 제18조 제3항 제1호
	지주회사 체제 내 금융·보험회사 지배 금지	제18조 제3항 제3호 제18조 제4항 제4호
손자	증손회사(지분율 100%)外 계열회사 주식소유 금지	제18조 제4항
증손	계열회사 주식소유 금지	제18조 제5항